

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2479/2533

บริษัท อี ริคสัน เทเลโฟน คอร์ปอเรชั่น
ฟาร์อีสท์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

นาย วีระพงษ์ โพธิ์ภักดิ์ กับพวก

ป.พ.พ. มาตรา 821

จำเลยที่ 4 มอบหมายให้จำเลยที่ 2 ดำเนินกิจการโรงแรมแทนและมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ส่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 4 ในกิจการของโรงแรมได้ ดังนั้นการที่จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทจากโจทก์ โดยระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 4 แล้วจำเลยที่ 2 ได้ส่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 4 ชำระราคาค่าอุปกรณ์โทรศัพท์และดอกเบี้ยยบางส่วนตามสัญญาให้โจทก์ ประกอบกับจำเลยที่ 4 ได้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทในกิจการโรงแรมของจำเลยที่ 4 ตลอดมาแสดงว่าจำเลยที่ 4 ได้เชิด ให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทกับโจทก์ จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบในฐานะตัวการต้องชำระราคาค่าอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทให้แก่โจทก์.

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระราคาค่าอุปกรณ์โทรศัพท์ที่จำเลยค้างชำระโจทก์เป็นเงิน 1,458,917 บาทพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้การว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยที่ 1 ในนามจำเลยที่ 3 ได้ทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์กับโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ออกเลิก

สัญญา หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เป็นเพียงผู้ดูแลโทรศัพท์พิพาทแทนโจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ขายโทรศัพท์พิพาทให้จำเลยที่ 4 ไปแล้ว จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระค่าอุปกรณ์โทรศัพท์แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เคยซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทจากโจทก์ 2 ครั้ง ครั้งแรกทำในนามของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ครั้งที่สองซื้อในฐานะส่วนตัวของจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ไม่เคยซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทและไม่เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 กระทำการแทน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 4 ชำระเงินจำนวน 1,455,555.05 บาทแก่โจทก์ กับดอกเบี้ย

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และเป็นเจ้าของโรงแรมคอนติเนนตัล เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2523 บริษัทเซฟเวย์ซูเปอร์มาร์เก็ต จำกัด โดยจำเลยที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการได้ทำสัญญาเช่าโรงแรมดังกล่าวจากจำเลยที่ 4 มีกำหนด 10 ปีเมื่อเช่าแล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ดำเนินกิจการของโรงแรมในนามจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการโรงแรม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 กรรมการได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทจากโจทก์ในราคา 1,191,000 บาทในวันทำสัญญาชำระราคาด้วยเช็ค 200,000 บาท ส่วนที่เหลือ 991,000 บาท

ผ่อนชำระงวดละ 41,264.44 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2525 เป็นต้นไป โจทก์ได้นำอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทไปติดตั้งให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ที่โรงแรมคอนติเนนตัลตามสัญญา แต่เรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าวไม่ได้ ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ 4 ได้ทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทในราคาเดิม โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงนามฝ่ายผู้ซื้อ การชำระราคาแบ่งเป็น 30 งวด บวกดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี ในวันทำสัญญาผู้ซื้อได้ชำระราคาและดอกเบี้ยที่ค้างด้วยเช็คของจำเลยที่ 4 รวม 5 ฉบับ เป็นเงิน 128,192.77 บาท โดยจำเลยที่ 2 ลงนามผู้ส่งจ่าย ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 7 โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ 3 ฉบับ รวมเป็นเงิน 72,565.77 บาท คงเหลือค่าอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทค้างชำระ 1,186,894.23 บาท...

ส่วนที่จำเลยที่ 4 ฎีกาว่า จำเลยที่ 4 ไม่ได้เช็คจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนทำสัญญาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทจากโจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบนั้น... พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือยิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่ 4 ตามพฤติการณ์แห่งคดีที่จำเลยที่ 4 มอบหมายให้จำเลยที่ 2 ดำเนินกิจการโรงแรมแทนและมอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ส่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 4 ในกิจการของโรงแรมได้ การที่จำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทจากโจทก์ โดยระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 4 ตามเอกสารหมายเลข จ.7 แล้วจำเลยที่ 2 ได้ส่งจ่ายเช็คของจำเลยที่ 4 ชำระราคาค่าอุปกรณ์โทรศัพท์และดอกเบี้ยบางส่วนตามสัญญาให้โจทก์ประกอบกันกับจำเลยที่ 4 ก็ได้ให้ใช้อุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทในกิจการโรงแรมของจำเลยที่ 4 ตลอดมา แสดงว่า จำเลยที่ 4 ได้เช็คให้จำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทกับโจทก์ จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบในฐานะตัวการต้องชำระราคาค่าอุปกรณ์โทรศัพท์พิพาทพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์..."

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>